

국립원예특작과학원 취업규칙

개정 2024. 11. 7. 국립원예특작과학원 훈령 제234호
일부개정 2025. 2. 25. 국립원예특작과학원 훈령 제242호

제1장 총 칙

제1조(목적) 본 취업규칙은 국립원예특작과학원(이하 "원"이라 함)에 근무하는 공무원 근로자(이하 "공무직"라 함)와 기간제근로자(이하 "기간제"라 함)의 인사, 복무, 근로조건 및 퇴직 등 인사관리에 관한 기본원칙을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "지역소재기관"이라 함은 완주 소재 본원과 소재지를 달리하는 기관으로 온난화 대응농업연구소, **시설원예연구소의 2개 소속기관**과 하부조직 중 **인삼특작부, 연구센터(사과, 배, 감귤, 파속채소)와 북부원예시험장**을 말한다.
2. "공무직"이라 함은 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자를 말한다.
3. "기간제"라 함은 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자를 말한다.
4. "단기간 근로자"란 근로계약기간이 9개월 미만인 근로자로 계절적·한시적 업무를 수행하는 근로자를 말한다.
5. "단시간 근로자"란 1주 동안의 소정 근로시간이 당해 기관에서 같은 종류의 업무에 종사하는 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 기간제근로자를 말한다.
6. "상시적·지속적업무"란 연중 9개월 이상 계속되는 업무로서 향후 2년 이상 지속될 것으로 예상되는 업무를 말한다.
7. "일시적·간헐적 업무"란 연중 9개월 미만으로 수행되는 업무이거나 사업의 완료기간 또는 기관의 존속기간이 명확한 경우의 업무를 말한다.
8. "채용권자"라 함은 국립원예특작과학원장을 말한다.
9. "관리부서"라 함은 원 운영지원과를 말한다.
10. "사용부서"라 함은 근로자가 소속된 "과 등" 부서를 말한다.
11. "차별적 처우"란 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조 제3호에 따른 임금, 그 밖의 근로조건 등에 있어서 합리적인 이유 없이 불리하게 처우하는 것을 말한다.
12. **"농촌진흥청과 소속기관"이라 함은 「농촌진흥청과 그 소속기관 직제」 제2조에서 규정하고 있는 소속기관을 말한다.**

제3조(다른 법률과의 관계) 공무원 및 기간제(이하 "근로자" 라 함)의 인사관리에 관하여 이 규칙에서 정하지 않은 사항은 법령, 「농촌진흥청 공무원근로자 관리에 관한 훈령」 및 「농촌진흥청 기간제근로자 관리에 관한 훈령」 등을 따른다.

제4조(정원) ① 관리부서는 근로자 정원을 부서·직종별로 구분하여 관리하여야 한다.
② 지역소재기관에서는 업무의 신설 및 폐지, 예산편성 등에 따라 정원조정이 필요한 경우 관리부서와 협의하여 조정하여야 한다.

제2장 인 사

제5조(채용원칙) 채용권자는 상시적·지속적 업무에 종사하는 근로자를 채용할 경우 공무원으로 채용하는 것을 원칙으로 하며, 공무직을 채용할 경우에는 해당사업 또는 사업장의 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간제를 우선적으로 채용하도록 노력하여야 한다.

제5조의2(채용권의 위임) 채용권자는 채용권을 공무원직은 관리부서장과 지역소재기관 운영지원팀(실)장, 기간제는 사용부서의 장에게 위임한다. 다만, 북부원예시험장은 북부원예시험장장에게 위임한다.

제5조의3(채용 사전심사) ① 채용권자는 불가피한 경우에만 기간제를 채용하여 비정규직 남용을 방지하고 인력운영의 합리성을 제고하기 위하여 노력하여야 한다.
② 관리부서는 청의 「비정규직 채용 사전심사제 운영계획」에 따라 기간제 채용 사전심사를 실시하고 현황을 관리하여야 한다.
③ 사용부서는 기간제 채용이 필요한 경우 「별지 제1호 서식」에 따라 관리부서에 채용심사를 의뢰하고 그 결과에 따라 채용하여야 한다.

제6조(공정채용) ① 근로자의 채용은 공개채용을 원칙으로 하고 성별, 신체조건, 용모, 학력, 연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 안 된다.
② 근로자의 채용에 관한 사항은 「농촌진흥청 공무원 및 기간제근로자 공정채용에 관한 훈령」에 의한다.
③ 삭제
④ 삭제

제7조(채용제한) 채용권자는 징계로 해고처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자는 근로자로 채용할 수 없다.

제8조(근로계약 등) ① 채용권자는 근로자를 채용하는 경우에 지체없이 별지 제2호

서식의 표준근로계약서를 참조하여 근로계약을 체결하고, 근로계약서 2부를 서면 (「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 작성하여야 한다.

② 각 부서의 업무내용 등 사정에 따라 업무분장을 실시하고 표준근로계약서에 필요한 사항을 추가할 수 있다.

③ 공무원의 채용, 전보, 해지, 퇴직 등의 사유가 발생한 때에는 「별지 제3호 서식」에 따라 즉시 관리부서에 통보하여야 한다.

제9조(공무원증 등) ① 채용권자는 공무직을 채용한 경우 별제 제4-1호 서식에 의한 공무원증 발급하여야 하며, 기간제를 채용한 경우 「국립원예특작과학원 보안 업무규정」에 따라 기관 출입용 신분증을 발급하여야 한다.

② 근로자는 공무원증 등을 항상 휴대·패용하여야 한다.

③ 근로자는 근로관계가 종료된 경우 공무원증 등을 즉시 반납하여야 한다.

④ 채용권자는 근로자에게 업무용 전산망에 대한 접근권한을 부여하고 근로자는 사용자 정보를 현행화 하여야 한다.

⑤ 근로계약기간이 3개월 미만인 경우 또는 옥외 현장업무의 수행 등 상당한 이유가 있는 경우에는 전산에 관한 권한 내용을 달리하거나 권한의 부여를 생략할 수 있다.

제10조(수습제도) ① 채용권자는 공무직으로 신규 채용된 자와 9개월 이상 근무를 예정하여 채용한 기간제에 대하여 근무를 시작한 날부터 3개월 이내의 수습기간을 둘 수 있다.

② 수습 중인 자가 업무능력의 부족 또는 직무수행태도의 불량 등 계속근로가 어렵다고 인정되는 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

제11조(수습근로자 평가) 수습평가에 관한 사항은 「농촌진흥청 공무직근로자 수습평가 업무에 관한 예규」에 의한다.

제12조(정년) ① 공무원의 정년은 만60세로 한다. 다만, 채용권자가 지정한 고령친화 직종 정년은 만65세로, 고령친화직종은 청소원·시설관리원·포장및온실관리원으로 한다.

② 퇴직일은 정년에 도달한 날이 1월부터 6월 사이에 있으면 6월 30일, 7월부터 12월 사이에 있으면 12월 31일로 한다.

제12조의2(고령자) ① 채용권자는 「고령자고용촉진법」에 의거 직종·업무 특성을 감안하여 55세이상 고령자를 기간제로 채용할 수 있다.

- ② 고령자 계약기간의 연장은 사용부서의 장이 근로자의 건강상태, 업무수행 태도·능력 등을 심사하여 결정할 수 있다.
- ③ 채용권자는 고령자를 채용 및 재계약 할 때, 공무원 정원과 필요 예산 등을 검토하여야 한다.

제13조(전보) ① 채용권자는 업무상 필요, 근로자의 고충해소 및 업무 능력 향상 등 기관운영을 위해 근로자를 부서 간에 전보할 수 있다.

- ② 채용권자는 조직개편으로 인해 해당 부서가 폐지되거나 축소된 경우, 공무원의 고용안정을 위하여 채용권자와의 협의를 거친 후 채용권자를 달리하는 농촌진흥청 또는 다른 소속기관으로 공무직을 전보할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 전보된 공무원의 전출입 전후의 근로관계는 계속된다. 다만, 전입 기관의 채용권자는 근무 장소 등 변경된 근로조건을 명시하여 근로계약을 다시 체결하여야 한다.
- ④ 전출 기관의 관리부서는 해당 공무원의 근로관계와 관련된 서류를 전입 기관에 송부하여야 한다.

제14조(근무실적 평가) ① 채용권자는 공무원에 대하여 연 2회(6월 30일과 12월 31일 기준) 근무실적을 「별지 제6호 서식」에 따라 객관적이고 엄정하게 평정하여야 한다. 다만, 평가기준일 현재 근무기간이 3월 미만인 경우에는 제외한다.

- ② 근무성적평가의 평정자는 5급 또는 6급 상당(지역소재기관 등) 이상의 팀장급 공무원으로 하고, 확인자는 부서장으로 한다.
- ③ 관리부서는 평정방법, 기준 등 전반적인 평정계획을 별도로 마련하여 시행하고 그 결과를 인사관리 전반에 반영할 수 있다.
- ④ 확인자는 공무원의 요청이 있는 경우 해당 공무원의 근무실적 평가 결과(총점, 등급)를 공개하여야 한다.

제15조(인사위원회) ① 관리부서장은 공무원 인사 등 중요한 사항을 심의·의결하기 위하여 인사위원회를 구성할 수 있다.

- ② 인사위원회는 관리부서장을 위원장으로 하고, 위원은 위원장이 지명하여 5인 이내로 구성하며 과반수 출석으로 개의하고 출석 과반수 찬성으로 의결한다.
- ③ 위원회의 회의내용 등은 비공개를 원칙으로 한다.

제16조(인사기록카드의 작성) ① 채용권자는 근로자의 인적사항, 채용, 전보, 징계, 포상, 근로관계 종료 등을 기재한 「별지 제7호 서식」의 공무원 인사기록카드를 작성 및 유지보관 하여야 한다.

- ② 인사기록은 전산시스템 등을 이용 가능한 사항에 대하여는 전자적으로 기록·

보관할 수 있다.

제17조(휴직사유 및 기간) ① 근로자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 휴직을 신청할 수 있다.

1. 업무 외 부상 또는 질병으로 요양을 요할 때: 1년 이내
2. 형사사건으로 구속되었을 때 : 1심판결 선고시까지
3. 병역법 등에 의해 징집·소집되었을 때 : 징집·소집기간
4. 육아휴직 : 3년 이내
5. 배우자 및 직계존비속의 간병을 요할 때 : 3개월 이내

6. 외국 근무·유학 또는 연수하는 배우자를 동반하게 된 때 : 2년 이내

② 제1항에 따라 휴직을 신청하는 근로자는 「별지 제8호 서식」의 휴직원과 진단서 등 입증자료를 첨부하여야 하며 휴직기간 내에서 휴직을 연장할 필요가 있는 경우 휴직 만료일 10일전까지 연장을 신청하여야 한다.

제18조(휴직자의 처우) ① 제17조 제1항 제3호, 제4호 기간 중 1년, 제5호의 휴직기간은 근속년수에 포함한다.

② 휴직자는 직무에 종사하지 아니하더라도 공무원의 신분은 보유하므로 원의 제규정을 준수하여야 한다.

③ 휴직자가 제2항을 위반하거나 채용권자의 허가 없이 다른 사업장에 종사할 경우 징계 또는 해고할 수 있다.

④ 휴직기간 중에는 임금을 지급하지 아니한다.

제19조(육아휴직) ① 채용권자는 임신 중인 근로자가 모성을 보호하거나, 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 "육아휴직"이라 한다)을 신청하는 경우 이를 허용하되, 신청자격, 절차 등은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조 등에 따른다.

1. 삭제
2. 삭제

② 육아휴직을 이유로 해고, 그 밖의 불리한 처우를 할 수 없으며 육아휴직 동안은 당해 근로자를 해고할 수 없다. 다만 사업을 계속할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 육아휴직 종료 후에는 육아휴직전과 동일한 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

④ 근로자는 육아휴직을 3회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.

- 제20조(육아기 근로시간 단축)** ① 채용권자는 근로자가 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 「별지 제9호 서식」에 따라 신청하는 경우에는 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체 인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업운영에 대한 지장을 초래하는 경우 등 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항의 단서에 따라 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 근로자에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 근로자와 협의한다.
- ③ 제1항에 따라 해당 근로자에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우, 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니된다.
- ④ 근로자는 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 1개월 이상이 되어야 한다.
- ⑤ 삭제

제20조의2(육아시간) 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 근로자는 36개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 「국가공무원 복무·징계관련 예규」에 따라 받을 수 있다. 다만, 제20조 제1항 육아기 근로시간 단축 및 제46조 제5항의 임신부 보호와 중복하여 사용할 수 없다.

- 제21조(복직)** ① 휴직자는 휴직기간 만료 또는 휴직기간 만료전이라도 휴직사유가 소멸된 때에는 10일 이내에 「별지 제10호 서식」의 복직원을 제출하여야 한다.
- ② 질병 또는 부상으로 인한 휴직자가 복직원을 제출할 때에는 치료받은 의료기관이 발급하는 진단서 또는 소견서를 제출하여야 한다.
- ③ 휴직자가 제1항의 기간 내에 복직원을 제출하지 아니하는 경우에는 복직의 의사가 없는 것으로 간주하여 면직 처리한다.

제3장 복 무

제1절 복 무

제22조(기본원칙) 근로자는 원의 제·규정·방침·절차 등을 준수하고, 업무상의 지시·명령을 성실히 이행하며, 업무에 전념하여 능률향상에 상호 협력함으로써 원의 발전에 노력하여야 한다.

제23조(비상근무령) 근로자는 천재지변·재해 또는 업무상 부득이한 사유로 비상근

무령을 받은 때에는 휴일·휴가 중이라도 출근하여야 한다.

제24조(출·퇴근) ① 보안상 특별히 필요한 때에는 출입하는 근로자의 휴대품을 점검할 수 있다.

② 채용권자는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 원내 출입을 금지할 수 있다.

1. 상사의 명령에 불응하는 경우
2. 풍기를 문란하게 한 경우
3. 화기·흉기·기타 위험물을 소지한 경우
4. 징계처분을 받고 정직 중에 있는 경우
5. 허가 없이 일상 휴대품 이외의 물품을 지입 또는 반출하고자 하는 경우

③ 근로자는 서류·기계·기구 등을 정리·점검·정비한 후에 퇴근한다.

④ 근무와 관계없는 시간에 정당한 이유 없이 원에 잔류하고 있는 근로자에 대하여 즉시 퇴거를 명할 수 있다.

제25조(복무사항) 근로자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 원의 제반 규정을 준수하며 업무는 신속하고 정확하게 처리한다.
2. 품위를 유지하고 원의 명예와 신용을 훼손하는 행위를 하여서는 아니된다.
3. 재직 중은 물론 퇴직 후라도 업무상 알게 된 비밀사항 및 원에 불이익이 되는 사항을 누설하여서는 아니 된다.
4. 다른 직원의 업무를 방해하거나 퇴직을 강요해서는 아니 된다.
5. 원내에서 고성·방가·소요·폭행·협박·도박·절도 행위를 해서는 아니 된다.
6. 법령이나 규정에 의하지 아니하고 원에서 업무와 관계없는 집회 또는 시위 등 단체 활동을 해서는 아니 된다.
7. 법령 등에 의하지 아니하고 허가 없이 원에서 정치활동 또는 유인물의 게시·배포 및 유언비어의 날조·유포를 하여서는 아니 된다.
8. 허가 없이 원내에서 기부 또는 모금행위를 하여서는 아니 된다.
9. 허가 없이 외부인을 출입시키거나, 외부인에게 원 시설의 촬영을 하게 하여서는 아니 된다.
10. 허가 없이 원의 명칭·물품·금품을 사적인 목적으로 사용하지 못하며, 업무상의 권한을 남용하여서는 아니 된다.
11. 허가 없이 원의 문서·비품 등을 원의 밖으로 반출하거나, 업무 외에 사용 또는 다른 사람에게 대여하여서는 아니 된다.
12. 원과 거래관계에 있는 자로부터 일체의 사례·증여 또는 향응을 받거나 부당한 대차를 하여서는 아니 된다.

13. 소속 부서장의 허가 없이 근무지를 이탈하여서는 아니 된다.
14. 원의 청결·도난·화재의 방지를 위한 제반 시설의 보호에 적극 협력 하여야 한다.
15. 근무시간 중에 사적 행위를 하여서는 아니 된다.

제26조(청렴의무) ① 근로자는 직무와 관련하여 직·간접적인 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없다.

② 근로자는 직무상의 관계와 상관없이 그 소속 상관에게 증여하거나 소속 근로자(공무원 포함)로부터 증여를 받아서는 아니 된다.

제27조(겸직허가) ① 근로자는 채용권자의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

② 겸직허가를 신청하려는 근로자는 사전에 소속 부서장의 승인을 받아야 하며, 채용권자는 겸직의 직무 영향성, 능률 저하성, 기타 근로자의 근로제공의무에 반하는지 여부를 종합적으로 평가하여 겸직을 허가할 수 있다.

제28조(보직해임 및 대기발령) 근로자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 보직을 해임하고 대기발령을 명할 수 있다.

1. 직무수행능력이 현저히 부족하거나 근무성적이 불량한 경우
2. 징계의결 요구중인 자가 근무를 계속하는 것이 부적절한 경우
3. 형사사건으로 기소된 경우(약식명령이 청구된 자는 제외한다)
4. 기구조정으로 근무 부서가 없어진 경우

제29조(손해배상) 근로자가 고의 또는 과실로 인하여 원에 손해를 발생시킨 경우 이를 배상하여야 한다.

제2절 근로시간 및 휴게시간

제30조(근로시간) ① 근로자의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 1일 8시간, 1주 40시간의 범위 내에서 정함을 원칙으로 한다. 다만, 토요일은 휴무함을 원칙으로 하고 무급으로 한다.

② 채용권자와 근로자의 합의가 있는 경우에는 1주간에 12시간을 한도로 제1항의 근로시간을 연장할 수 있다.

③ 출산 후 1년이 경과되지 아니한 근로자에 대하여는 1일에 2시간, 1주일에 6시간, 1년에 150시간을 초과하는 시간외 근무를 시키지 아니한다.

제31조(유연근무제) ① 채용권자는 「근로기준법」 규정과 절차에 따라 탄력적 근로시간제와 선택적 근로시간제를 실시할 수 있다.

② 사용부서는 부서별 또는 업무별 특성에 따라 근무시간을 변경할 수 있으며, 유

연근무(시차출퇴근)는 부서운영에 특별한 지장이 없으면 허가하되 관리·감독자의 확인이 있어야 한다.

제32조(근로시간 계산의 특례) ① 근로자가 출장 기타의 사유로 근로시간의 전부 또는 일부를 원 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 때에는 소정근로시간을 근로한 것으로 본다. 다만, 그 업무를 수행하기 위하여 통상적으로 소정근로시간을 초과하여 근로할 필요가 있는 경우에는 그 업무의 수행에 통상 필요한 시간을 근로한 것으로 본다.

② 기타 근로시간 계산의 특례가 필요한 경우 「근로기준법」 규정에 의한다.

제33조(시업·종업시각 및 휴게시간) ① 시업·종업시각 및 휴게시간을 다음과 같이 정하여 시행한다. 다만, 근무부서 및 업무형태에 따라 조정할 수 있다.

	시업시각	종업시각	휴게시간
월요일~금요일	09:00	18:00	12:00~13:00(1시간)
토요일	무급휴무일		

② 제1항의 규정에도 불구하고 업무 등 사정에 따라 근로자와 협의하여 근무시간을 변경할 수 있다.

③ 휴게시간은 원의 질서와 규율을 위반하지 않는 범위 내에서 자유롭게 이용할 수 있다.

제34조(연장근로의 제한과 계산) ① 연장근로시간은 당사자 간의 합의로 실시하되 주12시간을 초과할 수 없다.

② 연장근로의 시작 시각은 평일 18:30, 토요일·휴일 09:00를 원칙으로 하며 업무상 관리·감독자의 확인이 있어야 한다.

③ 연장근로시간의 계산은 월 합계의 분 단위가 30분 미만은 30분, 30분 초과는 1시간으로 인정한다.

제35조(결근) ① 근로자가 부득이한 사유로 결근이 필요할 때는 결근사유 발생 전일 종업시각 전까지 그 사유 및 일수를 근무상황부에 기재하고 부서장의 허가를 받아야 한다.

② 근로자가 긴급 또는 불가피한 사유로 사전 허가를 받지 못한 경우에는 유선, 전보, 기타 방법으로 부서장에게 보고하고, 익일 출근하여 지체없이 근무상황부에 사유 등을 기재하여 부서장의 허가를 받는다.

③ 허가를 받지 아니하고 결근한 경우에는 무단결근으로 처리한다.

제36조(지각·조퇴·외출) ① 근로자가 지각·조퇴 또는 외출을 하고자 할 때에는 그 사유를 근무상황부에 기재하여 부서장의 허가를 받아야 한다.

② 지각·조퇴 및 외출은 누계 8시간을 1일로 계산하고, 연차유급휴가 일수에서 공제한다.

제37조(공가) 채용권자는 소속 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 시간이나 기간을 공가로 승인하여야 한다.

1. 선거권·국민투표권·기타 공민권의 행사
2. 예비군훈련·민방위훈련·기타 법령에 의한 공의 직무의 집행
3. 법원 기타 공공기관의 증인·참고인으로 출두할 경우
4. 「산업안전보건법」 제129조 등에 따른 건강진단을 받을 때
5. 공무원이 단체협약 등에 의거 단체교섭 참석 등 노동조합 활동을 하는 때
6. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때
7. 천재지변, 교통차단 등의 사유로 출근이 불가능할 때
8. 올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때
9. 공무국외출장을 위하여 「검역법」 제5조제1항에 따른 검역관리지역 또는 중점 검역관리지역으로 가기 전에 같은 법에 따른 검역감염병의 예방접종을 할 때
10. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제1급 감염병에 대하여 같은 법 제24조 또는 제25조에 따라 필수예방접종 또는 임시예방접종을 받거나 같은 법 제42조제2항제3호에 따라 감염 여부 검사를 받을 때

제3절 휴일 및 휴가

제38조(휴일) ① 근로자의 유급휴일은 다음 각 호와 같다.

1. 주휴일(매주 일요일로 하되 부서 업무특성 등을 고려하여 근로자 또는 근로자 대표 등과 협의하여 변경가능)
2. 근로자의 날(5월 1일)
3. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조 각호(제1호는 제외)에 따른 공휴일

② 휴일이 중복될 경우에는 하나의 법정휴일만 인정한다.

제39조(휴일의 대체) 업무상 중대한 영향이 있거나, 기타 비상사태가 발생하였을 때에는 제38조에서 정한 휴일에 근무를 하고 당초 휴일로부터 7일 이내의 다른 날을 휴일로 대체할 수 있다.

제40조(연차유급휴가) ① 1년간 8할 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 준다.

② 계속해서 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한

근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 준다.

③ 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속근로연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 준다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 준다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.

1. 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
 2. 임신 중의 여성이 「근로기준법」 제74조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 보호휴가로 휴업한 기간
 3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조 제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간(법정 육아휴직기간)
 4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2 제1항에 따른 육아기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로기간
 5. 「근로기준법」 제74조 제7항에 따른 임신기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간
- ⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가는 1년간 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 채용권자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑦ 삭제
- ⑧ 삭제

제41조(연차 유급휴가의 사용 촉진) ① 채용권자가 제40조 제1항 및 제3항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제40조 제6항 본문에 따라 소멸된 경우에는 채용권자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 제40조 제6항 단서에 따른 채용권자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 제40조 제6항 본문에 따른 기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 채용권자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용시기를 정하여 채용권자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 채용권자에게 통보하지 아니하면 제40조 제6항 본문에 따른 기간이 끝나기 2개월 전까지 채용

권자는 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것

② 채용권자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 직원의 제40조제2항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각호의 조치를 하였음에도 불구하고 직원이 휴가를 사용하지 아니하여 제40조제6항 본문에 따라 소멸된 경우 채용권자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 제40조제6항 단서에 따른 채용권자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 최초 1년의 근로기간이 끝나기 3개월 전을 기준으로 10일 이내에 채용권자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 채용권자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것. 다만 채용권자는 서면 촉구한 후 발생한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전을 기준으로 5일 이내에 촉구할 것
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 채용권자에게 통보하지 아니하면 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전까지 사용하지 아니한 휴가의 사용시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것. 다만 제1호 단서에 따라 촉구한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 10일 전까지 서면으로 통보할 것

제42조(유급휴가의 대체) 채용권자는 근로자대표와 서면합의에 의하여 연차 유급 휴가일에 갈음하여 특정 근로일에 근로자를 휴무시킬 수 있다.

제43조(특별휴가) ① 채용권자는 근로자에게 다음 각 호의 특별한 사정이 발생되었을 때에는 아래와 같이 유급 특별휴가를 부여한다. 휴가일수에는 토요일과 공휴일을 포함하지 않는다.

1. 본인 결혼 5일
2. 자녀 결혼 1일
3. 배우자 출산 20일
4. 배우자, 본인 및 배우자의 부모 사망 5일
5. 본인 및 배우자의 조부모·외조부모 사망 3일
6. 자녀와 그 자녀의 배우자 사망 3일
7. 본인 및 배우자의 형제자매 사망 3일
8. 본인 입양 20일

(「입양특례법」에 따른 입양에 한함)

② 근로자는 다음 각 호의 사유로 자녀(미성년인 자녀 또는 「장애인복지법」 제2

조 제2항에 따른 장애인인 자녀로 한정한다)를 돌보기 위한 자녀돌봄휴가를 신청할 수 있다. 자녀돌봄휴가는 유급으로 부여하며, 유급휴가 일수는 해당 직원의 자녀 수에 1을 더한 일수로 산정한다. 다만 장애인인 자녀가 있는 직원 또는 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 직원의 경우에는 본문에 따른 연간 유급휴가 일수에 1을 더한 일수까지 연간 유급휴가 일수로 한다.

1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 "어린이집등"이라 함)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀를 돌봐야 하는 경우
 2. 자녀가 다니는 어린이집등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우
 3. 자녀의 병원 진료에 동행하는 경우
 4. 질병, 사고 등의 사유로 자녀를 돌봐야 하는 경우
- ③ 근로자는 정년 퇴직예정 3개월 전부터 퇴직 준비휴가로 5일을 사용할 수 있으며, 채용권자는 예산의 범위 내에서 견학, 기념품 등을 지급할 수 있다.
- ④ 근로자는 「남녀고용평등과 일·가정양립 지원에 관한 법률」의 규정에 의한 가족돌봄휴가, 난임치료휴가 등을 사용할 수 있다.

제44조(병가) ① 근로자가 업무 외 부상, 질병 및 감염병 등에 의하여 직무 수행이 어려울 경우 연간 60일의 범위내에서 유급병가를 신청할 수 있다. 다만, 병가 기간 중 「근로기준법」 제55조에 따른 주휴일은 무급으로 한다.

- ② 업무 외 부상 또는 질병으로 인한 지각·조퇴 및 외출은 누계 8시간을 병가 1일로 계산한다.
- ③ 근로자는 연간 병가일이 7일 이상 연속되거나 누계 6일을 초과하는 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다.

제45조(생리휴가) 여성 근로자가 청구하면 월 1일의 생리휴가를 주어야 하며 무급으로 한다.

제46조(임산부의 보호) ① 임신 중의 여성 근로자에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(미숙아를 임신한 경우에는 100일, 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 준다. 이 경우 휴가기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다. 다만, 공무원이 「근로기준법시행령」 제43조 제1항에 해당되는 경우에는 법령의 범위내에서 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있다.

- ② 임신 중인 여성근로자가 유산 또는 사산한 경우로서 당해 근로자가 청구하는 때에는 다음 각 호에 따른 기준에 따라 유산·사산휴가를 주어야 한다. 다만, 인공

임신중절수술(「모자보건법」 제14조 제1항의 규정에 의한 경우는 제외한다)에 의한 유산의 경우는 그러하지 아니하다.

1. 유산 또는 사산한 근로자의 임신기간(이하"임신기간"이라 한다.)이 15주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 10일까지

2. 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 30일까지

3. 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 60일까지

4. 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 90일까지

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 휴가 중 최초 60일(한번에 둘이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 유급으로 한다. 다만, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조의 규정에 따라 출산전후휴가급여 등이 지급된 때에는 그 금액의 한도 안에서 지급의 책임을 면한다.

④ 임신중의 여성근로자에 대하여 시간외근로를 하게 하여서는 아니되며, 그 근로자의 요구가 있는 경우에는 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다.

⑤ 임신중인 공무원에게 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 진료 등을 위한 모성 보호시간을 부서 인력운영 상황 등 공무수행에 지장이 없는 범위에서 부여하되 세부기준은 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 의한다.

제47조(태아검진시간 부여) 임신한 근로자가 「모자보건법」 제10조에 따른 임신부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 유급으로 허용한다.

제48조(휴가의 신청) 본 규칙에 정한 제반 휴가를 얻고자 하는 근로자는 사전에 전산시스템 등을 통해 휴가신청서를 작성하여 신청하고 결재를 받아야 한다.

제49조(휴가일수의 계산) 휴가기간 중 휴일 또는 휴무일이 있는 경우에는 이를 휴가일수에 산입하지 아니한다.

제4절 연장·야간 및 휴일근로

제50조(연장·야간·휴일근로 등) ① 연장근로라 함은 근로기준법상 규정된 기준 근로시간을 초과하는 시간의 근로를 말한다.

② 휴일근로라 함은 채용권자의 명에 의하여 휴일에 근로하는 것을 말한다.

③ 야간근로라 함은 오후 10시부터 다음날 오전 6시까지 사이의 근로를 말한다.

④ 18세 이상의 근로자에게 야간근로와 휴일근로를 시키려면 그 근로자의 동의를 얻어야 한다.

⑤ 임신부("임신 중이거나 출산 후 1년이 지나지 아니한 여성"을 말한다)와 18세 미만의 근로자에 대해서는 야간근로 및 휴일근로를 시키지 못한다. 다만, 다음 각

호의 어느 하나의 경우로서 고용노동부장관의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 18세 미만자의 동의가 있는 경우
2. 출산 후 1년이 경과되지 아니한 여성근로자의 동의가 있는 경우
3. 임신 중인 여성근로자가 명시적으로 청구하는 경우

제5절 출 장

제51조(출장 명령) ① 업무상 필요가 있을 때에는 근로자에게 출장을 명할 수 있다.

② 1일 이상 소요되는 출장은 그날의 소정근로시간을 근무한 것으로 본다.

③ 출장명령을 받은 근로자가 명령기일 내에 출장업무를 수행할 수 없거나, 출장이 불가능하게 된 경우에는 지체없이 소속 부서장에게 보고하고 지시를 받아야 한다.

제52조(출장 중의 사정변경) 근로자가 출장 근무 중 출장업무의 사정에 의해 목적지 또는 출장기간 변경 등의 필요가 있는 경우에는 즉시 부서장에게 보고하고 승인을 받아야 한다. 다만, 부득이한 사유로 사전승인을 받을 수 없는 경우에는 복귀 즉시 사후승인을 받아야 한다.

제53조(출장 보고) 출장 중인 근로자는 필요시 소속 부서장에게 중간보고를 하여야 하며, 복귀 후 지체없이 출장업무 수행 내용에 대한 복명을 하여야 한다.

제54조(출장 여비) 출장 중인 근로자에게 출장업무 수행에 필요한 여비를 지급하며, 세부사항은 「공무원여비규정」을 준용한다.

제4장 임 금

제55조(임금체계) ① 임금은 관련부처에서 발표하는 임금수준과 예산의 범위 내에서 전문성, 난이도 등 직종과 직무의 특성을 고려하여 채용권자가 정하는 보수표에 따라 지급한다.

② 임금은 일급제, 월급제 등의 형태로 지급하고 직종·직무별로 구분하여 운영하며 직무의 숙련형성기간, 동기부여 등을 반영한 승급제도를 시행할 수 있다.

제56조(맞춤형복지비 등 지급) ① 근로자에게 예산범위 내에서 맞춤형복지비와 명절 휴가비, 급식비를 지급한다.

② 맞춤형복지비는 예산과 지급기준에 따라 지급하되 기간제근로자의 경우 9개월 이상 근무가 예정된 경우에 한하여 지급한다. 연도중 퇴사하는 경우 정산·반환하되 기타사항은 「농촌진흥청 맞춤형복지제도 운영지침」에 따른다.

③ 명절휴가비는 설날 또는 추석날 현재 재직 중인 근로자에게 명절일 전후 5일 이내에 지급하되, 세부사항은 농촌진흥청 지급기준에 의한다.

④ 급식비는 현재 재직중인 근로자에게 임금지급일에 지급한다.

제57조(가산임금) 근로자의 연장근로와 야간근로 또는 휴일근로에 대해서는 「근로기준법」에 따라 통상임금의 100분의 50을 가산하여 지급한다.

제58조(임금계산과 지급) ① 근로자의 임금을 매달 1일부터 말일까지 계산하여 임금지급일에 지급한다. 다만, 그 지급일이 휴일 또는 휴무일인 경우에는 그 전일에 지급한다.

② 임금은 근로자가 채용권자에게 요청한 은행계좌로 전액 지급함을 원칙으로 하며 소득세, 각종 사회보험료 등 법령에 의한 부담금은 공제한다.

③ 월중 신분변동이 발생한 경우 기본급, 위험근무수당, 장기근무가산금 및 급식비(15일미만근무) 등 통상임금은 해당 월 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

제59조(계산기준) 임금은 다음 각 호의 기준에 의하여 계산한다.

1. 지각·조퇴·외출자의 임금은 {(일급통상임금÷ 8) × 해당시간}의 방식으로 공제한다.

2. 결근자의 임금은 (일급통상임금× 결근일수)의 방식으로 공제하며 해당 주의 유급주휴일은 발생하지 아니한다.

3. 신규 임용자·복직자·퇴직자 등의 임금은 아래와 같이 계산한다.

가. 월급제·연봉제근로자: 일급통상임금 × (공휴일을 포함한 실근무일수 + 실근무기간 동안 발생한 유급주휴일수)

나. 일급제근로자: 일급통상임금 × (실근무일수 + 실근무기간동안 발생한 유급주휴일수)

4. 임금책정기준이 변경된 경우에는 그 시행일로부터 계산한다.

제60조(휴업수당) ① 원의 귀책사유로 인하여 휴업하는 경우에는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70의 수당을 지급한다. 다만, 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 근로자에게 휴업수당으로 통상임금을 지급한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 부득이한 사유로 사업계속이 불가능하여 「노동위원회법」에 따른 노동위원회의 승인을 얻은 경우에는 근로자에게 제1항의 기준에 미달하는 휴업수당을 지급할 수 있다.

제61조(비상시 지급) 근로자 또는 그의 수입에 의하여 생계를 같이하는 자가 다음

각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 그 비용에 충당하기 위하여 청구하는 경우에는 임금지급일 전이라도 이미 제공한 근로에 대한 임금을 지급한다.

1. 출산하거나 질병에 걸리거나 재해를 당한 경우
2. 혼인 또는 사망한 경우
3. 부득이한 사유로 7일 이상 귀향하는 경우

제5장 표창 및 징계

제1절 표 창

제62조(표창) ① 근로자가 성실히 업무를 수행하여 근무실적이 탁월한 경우, 원예특작연구사업 발전에 지대하게 공헌한 경우, 창안 등으로 예산을 절감한 경우에는 표창 또는 포상할 수 있다.

② 표창은 「정부표창규정」에 의하며 포상은 채용권자가 기준을 마련하여 실시할 수 있다.

제2절 징 계

제63조(징계위원회의 설치 및 구성) ① 징계위원회는 위원장을 포함하여 5인으로 구성한다.

② 위원장은 관리부서장으로 하고 위원은 위원장이 지명한다. 다만, 지역소재기관의 경우 위원장을 위임할 수 있다.

③ 징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④ 단, 단기간근로자의 징계위원회는 사용부서장이 위원장이 되며 2명의 위원을 지명하여 구성한다.

제64조(징계위원회의 의결) 징계위원회는 위원장을 포함한 위원 3분의 2이상의 출석으로 개최하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제65조(징계의 종류 및 효력) ① 징계의 종류와 효력은 다음 각 호와 같다.

1. 견책 : 「별지 제12호 서식」의 시말서를 받고 장래를 훈계한다.
2. 출근정지 : 7일 이내의 일정기간에 출근을 정지시키고, 그 기간 동안에 임금을 지급하지 아니한다.
3. 감봉 : 1회에 평균임금 1일분의 2분의 1, 총액은 월급여금 총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위의 금액을 감액한다.
4. 정직 : 1월 이상 3월 이내로 하며, 그 기간 동안에 직원으로서의 신분은 보유하나 업무에 종사하지 못하며 임금을 지급하지 아니한다.

5. 해고 : 근로관계를 종료시킨다.

② 제66조11호의 징계는 「별표 1」과 같고, 제66조 15호의 징계는 「별표 2」, 「별표 3」과 같다. 그 외 기타 비위는 「공무원 징계령 시행규칙」의 징계기준을 준용할 수 있다.

제66조(징계사유) 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계하여야 한다.

1. 채용권자가 정한 복무사항에 위반되는 행위를 한 경우
2. 정당한 이유 없이 계속하여 3일 이상 결근하거나, 지각 또는 결근이 빈번한 경우
3. 각종 명부에 대리 서명하거나, 작업시간을 허위로 조작한 경우
4. 근로시간 중에 취침하거나, 도박·음주·사내폭행 행위를 한 경우
5. 사기 또는 부정한 방법으로 채용되었음이 발견된 경우
6. 채용권자가 발행한 문서·도면·제 증명서 및 기타 서류를 위조·변조하거나 정당한 이유 없이 다른 사람에게 대여·유용하게 한 경우
7. 허가 없이 원의 문서·시설 등을 외부에 유출하거나 관람시킨 경우
8. 허가 없이 출입금지 장소에 출입한 자
9. 고의 또는 과실로 회사의 시설·기물·집기 등을 훼손시킨 자
10. 근로시간 중에 원내에서 채용권자의 승인 없이 원의 이익에 반하는 서류 등을 배포하거나, 근로자를 선동·규합하는 행위를 한 자
11. 공금을 횡령 또는 유용하거나 청탁금지법을 위반한 자
12. 고의 또는 과실로 원에 피해를 주거나 원의 명예를 추락시킨 자
13. 업무상의 정당한 지휘·명령에 불복종한 자
14. 안전 및 보건상의 의무를 위반한 자
15. 직장내성희롱행위, 직장내 괴롭힘 행위, 성매매, 음주운전등을한자
16. 기타 사회통념상 징계 사유에 해당하는 자

제67조(교사·공모 등) 교사·선동 또는 공모하여 제66조 각 호의 행위를 하게 한 자와 감독상 중대한 과실이 있는 자를 행위자에 준하여 징계하여야 한다.

제68조(징계의 가중·감면) ① 징계 횟수와 정상 등에 따라 징계처분을 가중할 수 있다. 다만, 가중 사유가 된 징계처분을 받은 때로부터 1년을 경과한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 징계사유에 해당된 경우에도 그 정도가 경미하고 개전의 정이 현저하거나, 정상 또는 재직 중의 공로를 참작할 여지가 있다고 인정된 때에는 감면할 수 있다.

제69조(회의의 비공개 등) ① 징계위원회의 회의는 공개하지 아니하며, 징계위원회는 「별지 제13호 서식」에 따라 징계위원회 의사록을 작성하여야 한다.

② 징계위원회에 참여한 자는 지득한 사실을 누설하여서는 아니된다.

제70조(징계혐의자 진술권) ① 징계위원회는 징계혐의자에게 「별지 제14호 서식」의 출석통지서를 발송한다.

② 징계위원회는 징계혐의자에게 충분한 진술을 할 수 있는 기회를 부여하여야 하며 징계혐의자는 「별지 제15호 서식」의 서면진술서 또는 구술로써 자기에게 이익이 되는 사실을 진술하고 증거를 제출할 수 있다.

제71조(징계의결 기한) 사용부서는 근로자에게 징계사유가 발생한 경우 「별지 제16호 서식」의 징계의결요구서를 작성하여 징계의결요구를 하여야 한다. 징계위원회는 징계의결요구서를 접수한 날로부터 30일 이내에 의결하고, 「별지 제17호 서식」의 징계의결서를 작성한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일에 한하여 그 기간을 연장할 수 있다.

제72조(징계 재심절차 및 효력) ① 징계처분을 받은 자가 징계위원회의 의결 또는 징계처분에 대하여 이의가 있을 때에는 「별지 제18호 서식」의 징계처분통지서를 받은 날로부터 7일 이내에 징계위원회에 재심을 청구할 수 있다.

② 제1항의 기한 내에 재심청구를 하지 아니하는 경우에는 징계의결이 확정된 것으로 본다.

③ 재심청구에 대하여 징계위원회가 결정한 재심의 처분은 원처분보다 중할 수 없으며, 재심처분에 대하여는 불복하지 못한다.

④ 재심의 청구는 원처분의 진행을 막지 못하며, 재심처분의 효력은 원처분일에 소급한다.

제73조(손해배상 책임) 근로자가 고의 또는 중대한 과실로 원에 손해를 끼쳤을 경우에는 징계처분과 관계없이 이를 배상하여야 한다.

제6장 퇴직 및 해고

제1절 퇴 직

제74조(사직원 등) ① 근로자가 일신상의 사정으로 퇴직하고자 할 때에는 퇴직예정일 15일 전에 퇴직 사유 등을 기재한 「별지 제19호 서식」의 사직원을 제출하여야 한다.

- ② 사직원을 제출한 자는 원의 승인이 있을 때까지 종전의 업무를 계속하여 수행하여야 한다.
- ③ 정년퇴직 등 근로관계가 종료되는 공무원은 별지 제19호 서식에 의한 퇴직서약을 제출하여야 한다.

제75조(당연퇴직) 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당된 때에는 그 사유가 발생한 날에 퇴직한 것으로 간주한다.

- 1. 사직원을 제출하고 30일이 경과되었을 때
- 2. 사망하였을 때
- 3. 공무직은 정년에 달한 때, 기간제는 그 계약기간이 만료된 때
- 4. 휴직 또는 정직기간 종료 후 10일 이내에 복직원을 제출하지 아니한 때
- 5. 휴직사유가 해소되지 않아서 휴직기간 종료일로부터 7일 이내에 복직이 불가능 할 때
- 6. 형사사건으로 금고이상의 유죄판결을 받았을 때
- 7. 피성년후견인·피한정후견인 또는 파산선고를 받았을 때
- 8. 대기발령 후 3월이 경과하여도 새로운 직무를 부여받지 못하였을 때

제76조(퇴직금) ① 1년 이상 계속하여 근로한 근로자가 퇴직한 때에는 계속근로기간 1년에 대하여 평균임금의 30일분을 퇴직금으로 지급한다.

- ② 법령에 의한 정당한 사유로 근로자의 요구가 있는 경우에는 근로자가 계속 근로한 기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속 근로기간은 정산시점부터 새로이 기산한다.
- ③ 퇴직금은 「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 퇴직연금제도로 운영할 수 있다.

제77조(금품청산) 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 임금·보상금 기타 일체의 금품을 지급한다. 다만, 예산 등 특별한 사정이 있는 경우에는 근로자 및 유족과의 합의에 의하여 지급기일을 연장할 수 있다. 이때 그 유족의 범위 등은 「근로기준법 시행령」 제48조를 준용한다.

제2절 해 고

제78조(해고사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 근로자를 해고할 수 있다.

- 1. 사기 및 중요한 경력을 속이거나 부정한 방법으로 임용된 경우
- 2. 근무성적이나 능률이 불량한 자로서 개선의 가망이 없는 경우
- 3. 1년에 3회 이상 견책 이상의 징계처분을 받았거나, 7일 이상 계속하여 무단결근을 한 자 또는 월간 10일 이상 결근한 경우

4. 검직 관련 규정을 중대하게 위반한 경우
5. 고의 또는 중대한 과실로 시설물 또는 기계 · 기구 등을 파괴한 경우
6. 신체 또는 정신적 장애로 담당업무를 감당할 수 없는 경우
7. 공금을 횡령 · 유용, 청탁금지법을 위반하거나, 물품을 무단유출한 경우
8. 업무상의 기밀을 유출하여 손해를 끼친 경우
9. 공갈 · 협박 또는 폭행 등으로 업무집행을 방해한 경우
10. 상사의 정당한 업무명령에 불복종한 경우 또는 경영질서를 문란하게 하는 경우
11. 형사상의 사건으로 유죄판결을 받은 경우 또는 법률상 공민권이 정지 · 박탈당한 경우
12. 징계에 의하여 면직이 결정된 경우
13. 법령 또는 본 규칙에 의하지 아니하고 원내에서 시위 · 집회 등에 참여한 경우
14. 복직원을 제출하지 아니하고 채용권자의 출근 측구에 불응한 경우
15. 근로기준법 등에 의한 경영상 이유로 감원이 필요한 경우
16. 고의 또는 중대한 과실로 안전보건상의 의무를 위반하여 재산상의 손해를 끼친 경우
17. 성희롱 행위, 성매매, 음주운전 등으로 그 정도가 중대하거나 또는 반복하는 경우
18. 기타 사회통념상 해고사유에 해당되는 경우

제79조(해고의 제한) 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일간 또는 출산 전 · 후의 여성근로자가 본 규칙에 따라 휴업한 기간과 그 후 30일간은 해고하지 아니한다. 다만, 근로자에게 일시보상을 지급한 경우와 사업을 계속할 수 없게 된 경우에는 그러하지 아니하다.

제80조(해고의 예고) 근로자를 해고(「근로기준법」 상의 경영상 이유에 의한 해고를 포함한다.)하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분의 통상임금을 지급한다. 다만, 천재 · 사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우 또는 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 「근로기준법 시행규칙」 별표로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제81조(해고사유 등의 서면통지) 근로자를 해고하려면 「별지 제20호 서식」의 해고 통보서에 해고사유와 해고시기를 기재하여 서면으로 통지하여야 한다.

제7장 교육 및 훈련

제82조(교육훈련) ① 채용권자는 근로자의 직무수행 능력을 발전시키기 위하여 행정안전부 등 교육훈련기관에서 실시하는 교육을 적극 권장한다.

② 채용권자는 교육수요를 감안한 교육훈련 계획과 교육과정이 운영될 수 있도록

노력하고 근로자는 제반 교육을 성실히 참가하여 이수하여야 한다.

제83조(안전 및 보건교육) ① 근로자의 안전 및 보건을 위하여 정기적으로 안전보건 교육을 실시한다.

② 근로자를 임용할 때와 작업내용을 변경할 때도 당해 업무와 관계되는 안전보건 교육을 실시한다.

제8장 안전 및 보건

제84조(일반원칙) ① 채용권자는 작업상 위험하고 보건상 유해한 시설 및 환경의 방지와 근로자의 건강증진을 위해 필요한 조치를 강구한다.

② 근로자는 안전·보건에 관한 제 규정을 준수하며 안전·보건시설의 보존 및 재해방지에 최선을 다하여야 한다.

제85조(안전·보건상의 의무) 근로자는 안전 및 보건과 관련하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 정리정돈은 생활화하고 재해예방에 노력할 것
2. 동력전달장치 기타 기계·기구의 조작은 담당자 또는 책임자 이외에는 하지 말 것
3. 지정장소 이외에는 화기사용 또는 흡연하지 말 것
4. 통제구역에는 허가 없이 출입하지 말 것
5. 요양과 질병 후의 취업은 채용권자 또는 의사의 지시에 따를 것
6. 업무상 필요한 근무복 및 각종 패찰은 정확히 부착할 것
7. 정하여진 작업절차를 임의로 변경하지 말 것
8. 기계의 조정·주유·청소 시에는 기계가 완전히 정지된 후에 실시할 것
9. 안전장치에 이상이 발견되면 즉시 상사에게 보고할 것

제86조(건강진단) ① 근로자에 대하여 다음 각 호의 건강진단을 실시한다.

1. 신규 채용 시 건강진단을 실시할 수 있다.
 2. 일반건강진단은 사무직 근로자는 2년에 1회, 기타 근로자는 1년에 1회 실시한다.
 3. 유해·위험부서에 종사하는 근로자에 대해 필요시 특수건강 진단을 실시한다.
- ② 근로자는 정당한 이유 없이 제1항의 건강진단을 거부하지 못한다.
- ③ 건강진단 결과 보호가 필요한 근로자에게 요양의 권유·전환배치·일정 기간 취업금지 등의 건강보호에 대한 필요한 조치를 한다.

제9장 재해보상

제87조(재해보상) 근로자의 업무상 재해에 대해서는 관계 법령에 따라 재해보상을 실시하여야 한다. 다만, 업무외 재해에 대하여는 보상하지 아니한다.

제10장 복리후생

제88조(복리후생의 원칙) 임금 외에 근로자의 생활을 보조하기 위한 금품 지급 등 복리후생에 있어서 근로자간 불합리한 차별을 두지 아니한다.

제89조(작업용품 등의 제공) 근로자의 작업복과 기타 필요한 작업용품을 지급할 수 있으며, 휴게실 및 탈의실을 제공한다.

제11장 직장내 성희롱의 금지 등

제90조(직장내 성희롱 금지) 모든 구성원은 성희롱을 하여서는 아니되며 성희롱 예방교육 등에 대하여는 「국립원예특작과학원 성희롱·성폭력예방 지침」을 준용한다.

제91조(직장내 괴롭힘 금지) ① 원의 직원 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니되며 채용권자는 직장내 괴롭힘 예방을 위한 활동과 교육 등을 실시할 수 있다.

② 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 채용권자에게 신고할 수 있다.

③ 채용권자는 제2항에 따른 신고를 접수하거나 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시하여야 하며 이 경우 「근로기준법」 제76조의3의 규정을 준수하여야 한다.

부칙 <제234호, 2024.11.07.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제242호, 2025.02.25.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

공무직근로자 징계양정표

□ 금품·향응 관련

금품·향응 등 재산상 이익 비위의 유형	100만원 미만		100만원 이상
	수동	능동	
1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우	정직-감봉	해고-정직	해고
2. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하였으나, 그로 인하여 위법·부당한 처분 등을 하지 아니한 경우	해고-정직	해고	해고
3. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하고, 그로 인하여 위법·부당한 처분 등을 한 경우	해고	해고	해고

□ 공금 횡령·유용, 청탁금지법 위반 관련

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고, 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
공금 횡령·유용	해고	해고	해고-정직	정직-감봉
청탁금지법 위반				
가. 부정청탁에 따른 직무수행	해고	해고	정직-감봉	감봉-견책
나. 부정청탁	해고	해고-정직	정직-감봉	견책

□ 기타 비위는 「공무원 징계령 시행규칙」의 징계기준을 준용할 수 있다.

□ 공무원근로자 성 관련 비위 징계기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이 거나, 비위의 정 도가 약하고 고 의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실 인 경우
1. 성폭력범죄				
가. 미성년자 또는 장 애인 대상 성폭력 범죄	해고	해고	해고-정직	정직
나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄	해고	해고	해고-정직	정직
다. 공연(公然)음란행위	해고	해고	정직	감봉
라. 통신매체를 이용한 음란행위	해고	해고	정직	감봉
마. 카메라 등을 이용한 촬영 등 행위	해고	해고	정직	감봉
바. 가목부터 마목까지 외의 성폭력범죄	해고	해고	정직	감봉-출근정지
2. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성 희롱	해고	해고	정직	감봉-출근정지
3. 「성매매알선 등 행위 의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항 제1호에 따른 성매매	해고	해고-정직	정직-감봉	출근정지
※ 비고 1. 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄를 말한다. 2. 제1호 나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다. 3. 제1호 라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다. 4. 제1호마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.				

[별표 3]

□ 공무원근로자 음주운전 관련 징계기준

음주운전 유형			처리기준	비고
최초 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우		정 직-감봉	1. “음주운전”이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다.
	혈중알코올 농도가 0.08퍼센트 이상인 경우 및 음주측정 불응의 경우		정 직	
2회 음주운전을 한 경우			해고-정직	
3회 이상 음주운전을 한 경우			해고	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우			정 직	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우			해고-정 직	2. “음주측정 불응”이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다. 3. “운전업무 공무원 등”이란 운전을 주요업무로 하는 공무원 등을 말한다. 다만, 운전업무 관련 공무원 등이 음주운전을 하였다라도 운전면허취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올 농도에 따른 징계처리기준을 적용한다.
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우		해고-정 직	
	사망사고의 경우		해고	
	사고 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적 피해 후 도주한 경우	해고-정 직	
		인적 피해 후 도주한 경우	해고	
운전업무 관련 공무원 등이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우		해고	4. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 「농촌진흥청 공무원근로자 관리에 관한 훈령」이 개정·시행한 날부터 행한 음주운전부터 산정한다.
	면허정지 처분을 받은 경우		해고-정 직	

기간제근로자 채용 계획서

채용부서					
사업내용	☐ (사업명) ☐ (사업 세부내용) ☐ (신규/지속사업 여부)				
채용 인원(명)		채용 기간		고용 형태	(기간제 또는 파견·용역)
채용사유	☐ (휴직대체 등 비정규직 채용 사유 명시)				
직종 및 담당업무	☐ (직종명) ☐ (구체적인 업무 내용)				
소요예산	☐ (인건비) 기본급, 수당 등 ☐ (관리비용)				
채용절차	☐ (공개경쟁채용 여부) 공고방식/기간, 비공개시 사유 ☐ (면접시 제척·기피제 운영 여부) 미운영시 사유 ☐ (공정채용확인서 징구) 미운영시 사유				
기타사항	☐ (기타 업무특성 등 필요사항 기술)				

근로계약서

(공무직근로자)

장(이하 "채용권자"라 함)과 근로자 는 다음과 같이 근로계약을 체결하며, 본 계약서 2부를 작성하여 "채용권자"와 "근로자"가 각각 1부씩 보관한다.

1. 근로자의 인적사항

성명(한자)	성별	연령	생년월일	
()		세		
전화번호(핸드폰)	현주소		최초계약일	비고

2. 근무 시작일 : 년 월 일

2-1. 수습기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일(3개월)

2-2. 계절적 업무(농한기 등)로 채용되는 근로자의 경우 근로의무정지기간은 무급으로 한다.

3. 임금(월급제)

월급금액	시급금액 [월급금액÷209]
금 원정	금 원정

① 월급금액 : "근로자"의 1개월간 통상임금산정기준시간수[소정근로시간 + 유급주휴]에 대한 임금을 말한다.

② 임금 지급방법 및 연장근로 · 야간근로 · 휴일근로 수당 계산방법

가. 월급 금액을 매월 1일부터 말일까지 마감하여 익월 일에 근로자 명의 은행계좌(은행 : _____
계좌번호 : _____)로 입금한다. 단 지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다.

나. 월급액 인상 등 조정시에는 조정월급을 적용한다.

다. 연장근로 · 야간근로 · 휴일근로의 경우에는 근로자의 시급금액에 50%를 가산하여 지급한다.

4. 근무부서 및 업무내용

① 근무부서 :

② 업무내용 :

※ 업무상 필요시 유사업종이나 동일직종의 경우 전보를 할 수 있다.

5. 근로시간 및 휴게시간

① 소정근로시간은 1일 8시간, 1주 40시간으로 한다.

② 시업(09:00) 및 종업시각(18:00)과 휴게시간(12:00~13:00)을 원칙으로 한다.

6. 휴일 및 휴가

① "근로자"가 1주간의 소정근로일수를 개근하는 경우 1일의 유급주휴일을 부여한다.

② 연차유급휴가는 「근로기준법 제60조」에서 정한 바에 따라 부여한다.

7. 계약의 해지

- ① 채용권자는 근로자에게 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 본 계약을 해지할 수 있다.
 1. 근로자가 본 계약사항을 위반하였을 경우
 2. 근로자가 본 계약을 위반하여 고의나 과실로 채용권자에게 금전상 또는 업무상 손해를 끼쳤을 경우
 3. 근로자의 신체조건, 근무태도 불량 또는 기타의 사유로 담당직무를 수행하기 곤란할 경우
 4. 근로자가 채용권자의 지시 또는 여러 규칙을 준수하지 않고 직무에 충실하지 않을 경우
 5. 근로자가 담당직무와 관련하여 지득한 비밀을 누설한 경우
 6. 업무량 변화·예산감축 등으로 고용조정이 필요한 경우 등
- ② 상기와 같은 사유로 계약을 해지할 때에는 30일 이전에 채용권자는 근로자에게 그 사실을 통지하여야 하며, 근로자는 업무 인수인계에 협조하여야 한다.
- ③ 채용권자는 관련 규정에 따른 수습기간 중인 근로자가 업무능력의 부족 또는 직무 수행태도의 불량 등으로 계속 근로가 어려운 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

8. 퇴직에 관한 사항

- ① 근로자가 계약기간 중에 퇴직하고자 할 때에는 퇴직예정일 30일 이전에 채용권자에게 통보한다.
- ② 퇴직금에 관한 사항은 근로자퇴직급여보장법 및 농촌진흥청 퇴직연금 규약을 따른다.
- ③ 퇴직연금은 퇴직일 이후 14일 이내에 자산운용기관에 지급 요청함을 원칙으로 하며, 근로자의 동의를 있을 경우에는 지급 요청시기를 연장할 수 있다.

9. 재해보상에 관한 사항

근로자의 업무상 재해에 대해서는 「산업재해보상보험법」에 따라 재해보상을 실시하나, 업무 외 재해에 대해서는 보상하지 아니한다.

10. 공무원근로자의 신분 및 적용법률

공무직근로자는 각급 국가행정기관에서 상시적으로 근무하면서 공무원의 사무를 보조하는 공무원이 아닌 근로자로서, 「농촌진흥청 공무직근로자 관리규정」에서 정한 사항 외에는 「근로기준법」을 적용한다.

❖ 본인은 관련 규정에 대한 설명을 들었으며, 개인정보보호법 제15조제1항 (개인정보의 수집·이용)에 의거하여 본인의 개인정보를 제공할 것을 동의합니다.

근로자 (인)

채용권자 : (인)

근로자 : (인)

근로계약서

(기간제근로자)

장(이하 "채용권자"라 함)과 근로자 는 다음과 같이 근로계약을 체결하며, 본 계약서 2부를 작성하여 "채용권자"와 "근로자"가 각각 1부씩 보관한다.

1. 근로자의 인적사항

성명(한자)	성별	연령	생년월일	
()		세		
전화번호(핸드폰)	현주소		최초계약일	비고

2. 근로계약 기간 : 20 . . . ~ 20 . . .

- 2-1. (수습기간) 근로계약 체결일로부터 1개월은 업무능력의 부족 또는 직무수행태도 등에 대한 판단기간으로 하며 (근로계약기간) 계약기간이 만료되는 경우 당연 퇴직한다.
- 2-2. 계절적 업무(농한기 등)로 채용되는 근로자의 경우 근로의무정지기간은 무급으로 한다.

3. 임 금(월급제□, 일당제□)

월급(일당) 금액	시급 금액 (월급금액÷209) 또는 (일당금액÷8)
금_____원정	금_____원정

가. 월급(일당)금액 : 1개월(1일)간 통상임금 산정기준 시간(소정근로시간)에 대한 임금을 말한다.

나. 임금 지급방법 및 연장근로 · 야간근로 · 휴일근로 수당 계산방법

- 1) 월급 금액을 매월 1일부터 말일까지 마감하여 익월 일에 근로자 명의 은행계좌(은행 : _____ 계좌번호 : _____)로 입금한다. 단 지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다.
- 2) 월 금액 인상 등 조정되는 경우에는 조정금액을 적용한다.
- 3) 연장근로 · 야간근로 · 휴일근로의 경우에는 근로자의 시급금액에 50%를 가산하여 지급한다.

4. 근무부서 및 업무내용

가. 근무부서 :

나. 업무내용 :

※ 업무상 필요시 유사업종이나 동일직종의 경우 전보를 할 수 있다.

5. 근로시간 및 휴게시간

가. 소정근로시간은 1일 8시간, 1주 40시간

나. 시업(09:00) 및 종업시각(18:00)과 휴게시간(12:00~13:00)

6. 휴일 및 휴가

가. 근로자가 1주간의 소정근로일수를 개근하는 경우 1일의 유급주휴일을 부여한다.

나. 연차유급휴가는 「근로기준법 제60조」에서 정한 바에 따라 부여한다.

7. 계약의 해지

- 1) 근로자가 본 계약사항을 위반하였을 경우
- 2) 근로자가 본 계약을 위반하여 고의나 과실로 소속 부서에 금전상 또는 업무상 손해를 끼쳤을 경우
- 3) 근로자의 신체조건, 근무태도 불량 또는 기타의 사유로 담당직무를 수행하기 곤란할 경우
- 4) 근로자가 채용권자의 지시 또는 여러 규칙을 준수하지 않고 직무에 충실하지 않을 경우
- 5) 근로자가 담당직무와 관련하여 지득한 비밀을 누설한 경우
- 6) 업무량 변화·예산감축 등으로 고용조정이 필요한 경우 등

근로계약서 (일용근로자)

_____장(이하 "채용권자"라함)과 근로자_____는 다음과 같이 근로계약을 체결하며, 본 계약서 2부를 작성하여 "채용권자"와 "근로자"가 각각 1부씩 보관한다.

1. 인적사항 및 신분

성명(한자)	성별	연령	생년월일
()		세	
전화번호(핸드폰)	현주소		근무장소 및 내용

2. 근로계약 체결일 : 20 . . .

근로계약 최초 체결일 이후의 근로계약체결은 근로자가 근무상황부에 서명하는 것으로써 대체한다.

3. 임금(일급제)

일급금액	시급금액 [일급금액÷8]
금_____원정	금_____원정

가. 구성항목: 근로자의 1일 소정근로시간(8시간)에 대한 임금을 말한다.

나. 계산방법 및 지급방법

- 1) 일급 금액을 매월 1일부터 말일까지 마감하여 매월_____일에 "을" 명의의 은행계좌(_____)로 입금한다.

단, 지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다.

- 2) 일급단가기준 조정시에는 조정일급을 적용한다.

- 3) 야간근로 및 약정(무급)휴일근로 등의 경우에는 근로기준법상의 가산수당을 지급한다.

4. 근무부서 및 업무내용

가. 근무부서 :

나. 업무내용 :

※ 업무상 필요시 근로자의 의견을 들어 근무장소와 업무내용을 변경할 수 있음

5. 근로시간 및 휴게시간

근로시간 및 휴게시간은 다음과 같으며, 당사자간의 합의에 의하여 그 시각을 변경할 수 있다.

시업시각	종업시각	휴게시간	비 고
09:00	18:00	12:00~13:00(1시간)	

6. 휴일 및 휴가

휴일, 휴가는 「근로기준법」 및 「취업규칙」에서 정한 바에 의하여 부여한다.

7. 재해보상

근로자의 업무상 재해에 대해서는 「산업재해보상보험법」에 따라 재해보상을 실시하나, 업무외 재해에 대해서는 보상하지 아니한다.

8. 기타

이 계약에서 정하지 아니한 사항은 근로기준법 등 노동관계법령, 취업규칙에서 정하는 바에 따른다.

❖ 본인은 관리규정에 대한 설명을 들었으며, 개인정보보호법 제15조제1항 (개인정보의 수집·이용)에 의거하여 본인의 개인정보를 제공할 것을 동의합니다.
근로자 (인)

20 . . .

채용권자 : (인)

근로자 : (인)

공무직근로자 임면 보고

○ 기관명 :

성명	직종명	구분 (채용·전보· 해지·퇴직 등)	년월일	담당업무	사유

※ 비고

1. 사유는 구분으로 확인이 곤란한 경우

공무직 근로자 신분증



기간제 근로자 신분증

(기간제근로자 신분증)

국립원예특작과학원 사진 홍길동 8.5cm 4cm (전면)	No. 000000001  소속 00000 직급 기간제근로자 성명 홍길동 생년월일 1900.00.00 국립원예특작과학원장 (후면)
--	--

서 약 서

본인이 금번 국립원예특작과학원에 채용되어 근무함에 있어 다음사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 근무 중 알게 된 모든 기밀사항은 계약기간중은 물론 계약만료 후에도 외부에 일체 누설하지 않는다.
2. 국립원예특작과학원 제 규칙과 명령 등을 준수함은 물론 감독공무원의 직무상 명령에 따르며 정당한 지시를 적극 수행한다.
3. 소관업무를 성실히 수행하며 고의, 태만으로 명령취지에 위배됨이 없도록 최선을 다한다.
4. 전근, 전임, 출장, 전직 등 국립원예특작과학원의 정당한 인사명령을 적극 수용한다.
5. 국립원예특작과학원의 금품을 이용하거나 사무를 빙자하여 사리를 도모하는 일이 없도록 한다.
6. 직원 상호간 인격을 존중하며 예의와 우애를 지켜 국립원예특작과학원 직원으로서 명예를 손상케 하는 일이 없도록 한다.
7. 근로계약 후 시용기간 중 적성 및 능력의 부족, 불성실한 근무태도 등으로 본 채용 취소의 사유 발생시에는 국립원예특작과학원의 규정을 적극 따르도록 한다.
8. 결근, 지각시에는 반드시 부서에 통보하고, 휴가, 휴무기간중이라도 비상연락망을 유지하여야 한다.
9. 배치전환, 출장, 전출, 퇴사시 업무 인수인계서를 작성하여 인수, 인계자의 서명을 받아 부서장에게 제출해야 한다. 만약 인수인계가 누락되어 손실이 발생할 경우 민형사상의 책임을 진다.

20 년 월 일

성명 : (인)

생년월일 : 년 월 일

국립워예특작과학원장 귀하

공무직근로자 근무성적 평정표

- 평정대상기간 :부터까지
- 평정대상자의 인적사항 및 담당직무내용

소 속	직 종	성 명	생년월일	계약구분	최초채용일	담당업무

《직무내용 : 평정대상기간동안 담당한 업무의 내용과 범위를 기재》

1. 추진실적

단위업무명	추진업무내용	업무비율

- ※ 업무비율은 당해업무가 담당업무중에서 차지하는 비중을 백분율로 기재합니다.
- ※ 평정대상자는 앞쪽만 기재하고, 뒤쪽은 평정자 및 확인자가 기재합니다.

2. 근무성적평정

※ 업무목표와 추진실적, 평소 관찰결과 등을 토대로 객관적이고 공정하게 다음과 같이 평정점을 부여합니다.

- 각 평정요소별로 탁월: 5점, 우수: 4점, 보통: 3점, 미흡: 2점, 불량: 1점

① 근무 실적 (40점)	평정요소		계	담당업무의 결과 양	목표달성도	창의성	노력도
	평정점	평정자					
		확인자					
	합 계						

② 직무수행능력 (30점)	평정요소		계	전문지식	이해·판단력	업무추진력
	평정점	평정자				
		확인자				
	합 계					

③ 직무 수행 태도 (30점)	평정요소		계	책 임 성	근면성	협조성
	평정 점	평정자				
		확인자				
	합 계					

종합평정점 (①②③의 총평점 합계)	점
---------------------	---

3. 기록란

※ 평소 관찰한 사실을 상세히 기록하여야 하며, 확인자가 직무수행태도, 직무수행능력 등을 판단할 수 있도록 기재

4. 종합평정의견

평 의 자 견				
	소속 :	직위 :	성명 :	(서명)
확 인 자 견				
	소속 :	직위 :	성명 :	(서명)

공무직근로자 인사기록카드

☐ 인적사항

	성명		생년월일	
	소속			
	직종			
	주소			
	연락처		외부메일	
	장애여부		국가유공	

☐ 가족사항

관계	성명	생년월일	관계	성명	생년월일

☐ 학력사항

학력	출신학교명	학과	기간	학위
				—
				—

☐ 자격사항

자격명	취득일	시행기관	비고

☐ 포상·징계사항

일자	포상·징계명	시행·처분기관	비고

☐ 이력사항

연번	변경사유	기간	소속기관	소속부서	직종

연번	변경사유	기간	소속기관	소속부서	직종

장기근속(연차기산) 기준일	
-------------------	--

※ 작성방법

- 성명은 한자도 기재
- 소속은 현재 소속 기관 및 부서명, 직종은 정원표 상의 직종명 기재
- 주소는 도로명 주소 기재
- 학력사항은 자유롭게 기재하되 최종학력은 반드시 기재
- 이력사항은 시간순으로 연번 처리하며 기재
- 이력사항 변경사유는 신규채용, 무기전환, 전보, 직제개편, 복직, 질병휴직, 형사사건휴직, 병역휴직, 육아휴직, 가사휴직, 가족돌봄휴직, 육아기근로시간단축 중 선택하여 기재
- 육아휴직, 가족돌봄휴직, 가사휴직, 육아기근로시간단축은 대상 가족의 성명 기재

[별지 제8호 서식]

휴 직 원						
신청자	성명		직종		부서	
휴직기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일					
휴직사유						
처리유무	허가함	불허함	결정자	(인)		
결정자의견						
업무인계 (허가시)						
※ 기타사항:						

육아기 근로시간 단축 신청서

□ 신 청 인

소 속			
성 명		생년월일	

□ 신 청 내 용

양 육 대 상 자 녀 성 명		생년월일	
근로시간단축 신청기간	20 . . . ~ 20 . . .		
근로시간단축중 근로시간	(근무개시시각) (근무종료시각)		

위와 같이 육아기 근무시간 단축을 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 처 리 유 무

○ 결정자 의견 :

부서장 (인)

□ 근로조건에 관한 사항

- 근로시간 단축신청 기간 중 급여는 단축된 근로시간에 비례하여 지급하는 것을 원칙으로 한다. 다만 국립원예특작과학원 관리·운영에 있어 복리후생 등 비례하여 지급하는 것이 부적당한 사항에 대하여는 그러하지 아니할 수 있다.
- 육아기 근로시간 단축을 이유로 그 근로조건을 불리하게 하지 않으며 근로시간 단축기간이 종료된 이후에는 정상적인 급여를 지급한다.
- 기타 사항은 관련 규정과 법령에 의한다.

위 사실을 확인함

20 . . .

신청인

(인)

☐ 가족돌봄 휴직 · 휴가 신청서 ☐ 근로시간단축 신청서						
신 청 자						
소 속						
직 종						
신청 종류	☐ 가족돌봄 휴직	☐ 가족돌봄 휴가	근로시간단축			
			☐ 가족 돌봄	☐ 본인 건강	☐ 은퇴 준비	☐ 학업
신청 사유	☐ 돌봄 대상자 : (생년월일:)					
	☐ 돌봄 사유 :					
	☐ 근로시간단축					
	- 구체적인 사유 : - 근로시간단축 후 근로시간(시작, 종료) :					
개시일 종료일	20 년 월 일 부터 (일간) 20 년 월 일 까지					
비상연락처						
<첨부> 증빙자료(주민등록등본 등) 위와 같이 휴직·휴가·근로시간단축을 신청하오니 허락하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 성 명 : _____ (인) 장 귀하						

복 직 원

1. 대상자 인적사항

성 명	직 종	소 속	휴직기간
			20 년 월 일부터 20 년 월 일까지

2. 휴직사유

3. 복직 희망일 : 20 년 월 일

【첨부】 의사 진단서 1부 (사상 또는 공상 휴직인 경우)

위 본인은 상기와 같이 복직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

위 본인 : _____(인)

4. 부서장 검토의견 :

5. 복직 발령내용 :

20 년 월 일부로 부서(현장)로 복직을 명합니다.

휴 가 신 청 서					
성 명					
소 속					
직 종					
휴가 종류	☐ 연차휴가	☐ 병가	☐ 생리휴가	☐ 특별휴가	☐ 기타 ()
휴가 사유					
휴가 기간	20 년 월 일 부터 20 년 월 일 까지 (일간)				
비상연락처					
위와 같이 휴가를 신청하오니 허락하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 성 명 : _____ (인)					

시 말 서		
성 명	소 속	직 종
위 본인은 공무원(기간제)근로자로서 관련 규정을 준수하고 맡은 바 책임과 의무를 다하여 성실히 복무하여야 함에도 불구하고 아래와 같이 국립원예특작과학원의 관련 규정을 위반하였는바, 이에 시말서를 제출하고 그에 따른 처벌을 감수하며 차후 본 건을 계기로 과오의 재발이 없을 것임을 서약합니다.		
위 반 내 용	【상세히 기술 요함】	
상기 기록사실에 허위가 없습니다. 년 월 일 작 성 자: _____(인)		

징계위원회 의사록	
안 건	
일 시	
장 소	
회의내용	
의결사항	
※ 기타사항	
상기 내용으로 회의록을 작성하고 출석위원이 기명날인한다. 년 월 일 위원장: _____(인) 위 원: _____(인) 위 원: _____(인) 위 원: _____(인) 위 원: _____(인) 위 원: _____(인)	

출석 통지서					
인적 사항	성 명	한 글		소 속	
		한 자		직 종	
	주 소				
출석 이유					
출석 일시		년 월 일 시 분			
출석 장소					
유의사항		1. 진술을 위한 출석을 원하지 아니할 때에는 아래의 진술권 포기서를 즉시 제출할 것. 2. 사정에 의하여 서면진술을 하고자 할 때에는 징계위원회 개최 전일까지 도착하도록 진술서를 제출할 것. 3. 정당한 사유서를 제출하지 아니하고 지정된 일시에 출석하지 아니하고, 서면진술서를 제출하지 아니하는 경우에는 진술할 의사가 없는 것으로 인정·처리 한다.			
위와 같이 귀하의 출석을 통지합니다. 년 월 일 징계위원회위원장 _____ (직인)					

----- 절 취 선 -----

진술권 포기서

인적 사항	성 명	한 글		소 속	
		한 자		직 종	
	주 소				
본인은 귀 징계위원회에 출석하여 진술하는 것을 포기합니다. 년 월 일 성 명 _____ (인) 징계위원회위원장 귀하					

서면 진술서			
성 명		소 속	
직 종		제출기일	년 월 일
사 건 명			
불참 사유			
[진 술 내 용] 위와 같이 서면으로 진술하오며 만약 위 진술내용이 사실과 상이한 경우에는 어떠한 처벌도 감수하겠습니다. 년 월 일 성 명 _____ (인) 징계위원회위원장 귀하			

징계 의결 요구서			
인 적 사 항	성 명	소 속	직 종
징 계 사 유			
징계의결 요구권자의 의견			
위와 같이 징계의결의 요구합니다. 년 월 일 징계의결요구권자_____ (인)			

징계 의결서			
인 적 사 항	성 명	소 속	직 종
의 결 주 문			
이 유			
년 월 일 징계위원회 위 원 장 _____ (인) 위 원 _____ (인) 위 원 _____ (인) 위 원 _____ (인) 위 원 _____ (인) 위 원 _____ (인) 간 사 _____ (인)			

※ 징계이유에는 징계의 원인이 된 사실, 증거의 판단과 관계규정을 기재한다.

징계처분 통지서		
성 명	소 속	직 종
주 문		
이 유	별첨 징계의결서 사본과 같음	
위와 같이 처분하였음을 통지합니다. 년 월 일 처분권자 (처분제청권자)_____ (직인)		
※ 참 고 이 처분에 대한 불복이 있을 때에는 이 통보서를 받은 날로부터 7일 이내에 징계 위원회에 재심을 청구할 수 있습니다.		

사 직 원 · 퇴 직 서 약 서

성 명		직 종	
소 속		생년월일	
입사일자		퇴직예정일자	
직 무 명			
퇴직사유	☐ 정 년 ☐ 전 직 ☐ 개인신병 ☐ 진 학 ☐ 기 타 ☐ 결 혼 ☐ 가 사 ☐ 권 고 ☐ 계약종료 ()		
퇴직후 연락처	주 소		
	전화번호		

본인은 상기와 같은 내용으로 퇴직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다. 아울러 퇴직에 따른 아래 조항을 성실히 준수할 것을 서약합니다.

- 준 수 사 항 -

- ① 본인은 퇴직에 따른 사무 인수인계를 철저히 하여 퇴사시까지 직무책임과 의무를 완수합니다.
- ② 재직시 업무상 지득한 국립원예특작과학원의 제반 업무(비밀 포함)사항을 타인에게 일체 누설하지 않고, 관리책임자 허가 없이 이메일, SNS 등을 이용하여 전송하지 않겠습니다.
- 재직시 업무와 관련된 결과를 바탕으로 지식재산권을 획득 또는 획득하고자 할 경우 발명진흥법 제10조(직무발명)에 의거 국가에게 권리를 승계하겠습니다.
- ③ 차용금, 지급공구, 비품, 의료보험카드, 명찰, 근무복, 기타 반환물품(금품)은 퇴직일 전일까지 반환하겠습니다.
- ④ 기타 국립원예특작과학원과 관련한 제반 사항은 국립원예특작과학원 관련 규정에 의거 퇴직일 전일까지 처리하겠습니다.
- ⑤ 만일 본인이 상기 사항을 위반하였을 때에는 이유 여하를 막론하고 서약에 의거 민형사상의 책임과 손해배상 의무를 지겠습니다.

20 년 월 일

신청인 : _____ (서명)

확인자(부서장) : _____ (서명)

임금지급일 동의서

본인은 최종 월의 기본급, 수당 등 임금은 퇴직일의 다음 월 정기 급여일에 지급됨에 동의합니다.

서 명 : _____ (인)

개인정보 보관 동의서

퇴직자의 사용증명은 근로기준법에 따라 퇴직 후 3년 이내에 청구할 수 있으며, 3년 보존기간 경과시 개인정보보호법에 따라 해당정보를 파기해야 하나, 퇴직자의 경력증명을 위하여 3년 이상 경력증명 정보를 보관하는 것에 본인의 자발적인 의사에 따라 동의하며 동의하지 않을 경우 증명서 발급 제한이 있음을 확인합니다. (☒동의함 ☐동의하지 않음)

보관하는 개인정보 : 성명, 생년월일, 주소, 근무기간, 직명, 근무부서 및 업무내용, 상벌사항

서 명 : _____ (인)

국 립 원 예 특 작 과 학 원 장 귀 하

해고 통보서		
성명	소속	직종
귀하는 아래 이유로 인해 20 년 월 일자로 해고가 결정되었으므로 해고(예고)를 통지합니다. 기 발급된 신분증, 의복 및 대여품의 반환, 업무인계 등을 20 년 월 일까지 완료하여 주시기 바랍니다.		
이유 및 근거규정	【이유】 【근거규정】	
년 월 일 _____ (직인)		

